

1500638-34.2022.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo de Moura Jacob

Comarca: Cubatão

Foro: Foro de Cubatão

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 02/06/2022

... que para a caracterização do tráfico é dispensável que os agentes estejam comercializando drogas, vez que são vários os núcleos do tipo do tráfico. Desta feita, se guardam, transportam ou acondicionam para fins de tráfico, caracterizado está o crime do artigo 33 "caput" da Lei 11.343/06.

Nesse sentido:

"Tóxicos - Tráfico - Circunstância em que "in ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cubatão

Foro de Cubatão

1ª Vara

Avenida Joaquim Miguel Couto, 320, Cubatão-SP - cep 11500-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500638-34.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500638-34.2022.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2047121/2022 - DEL.POL.CUBATÃO, 23100954 - DEL.POL.CUBATÃO, 153/22/202 - DEL.POL.CUBATÃO, 2047121 - DEL.POL.CUBATÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAXWEL GOMES FERREIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo de Moura Jacob

Vistos.

MAXWEL GOMES FERREIRA qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33 "caput" da Lei 11.343/06, porque no dia 17 de fevereiro de 2022, por volta das 21 horas, na Rua Marina Lourenço de Oliveira, na via pública, Jd. Nova República,

nesta cidade, trazia consigo, para fins de comércio, 70 cápsula de cocaína, 13 porções de maconha e 111 tiras também de maconha, sem autorização e em desacordo com a legislação.

Segundo a denúncia, o réu, juntamente com outros dois indivíduos, estavam na via pública em poder das drogas acondicionadas em embalagens individuais para distribuição para terceiros, quando policiais militares, avistaram-nos e todos empreenderam fuga, sendo que um deles deixou o local em uma motocicleta, sendo que o réu arremessou algumas sacolas plásticas prestas no chão e correu, mas houve perseguição e o réu foi detido.

As sacolas lançadas ao solo pelo réu foram apreendidas e as drogas estavam dentro junto com a quantia de R\$ 56,65 e a chave de um veículo.

Auto de apreensão e auto de constatação provisória às fls.13/16. O laudo de exame Químico-Toxicológico foi juntado às fls.112. O réu apresentou Defesa Preliminar às 87/90. A Denúncia foi recebida em 25 de março de 2022(fls. 91), tendo sido o réu interrogado e as testemunhas ouvidas às fls. (fls.145) O Ministério Público em memoriais requereu a procedência do pedido. (fls. 153/157) O réu em memoriais alegou ser mero usuário e que no dia apenas foi comprar drogas. (fls. 158/164)

É o relatório.
FUNDAMENTO.

A materialidade ficou comprovada com o laudo juntado aos autos e a autoria ficou demonstrada em vista da prova colhida em audiência.

O réu Maxuel em seu interrogatório afirmou que auferia R\$ 1.200,00 por mês e que é usuário de drogas e no dia dos fatos estava na festa de sua filha e viu Fernanda que também é usuária de cocaína, então ela deu R\$ 20,00 para comprar drogas para ela. Em certo momento um rapaz gritou que estava vindo a polícia. Negou que tenha jogado uma sacola no chão.

Os policiais ouvidos afirmaram que faziam diligência pelo local dos fatos, q que é conhecido ponto de tráfico de drogas, quando avistaram o réu e outros dois indivíduos que ao notarem a presença policial fugiram, sendo que um deles fugiu de moto. O réu ao fugir a pé lançou ao solo algumas sacolas plásticas pretas, sendo que acabou sendo detido e as sacolas apreendidas e dentro delas estavam as drogas e uma certa quantia em dinheiro e a chave de um veículo. Os policiais em audiência reconheceram o réu como sendo a pessoa que dispensou a sacola com as drogas no chão.

A testemunha de defesa Marcelo em juízo afirmou que conhece o réu e no dia dos fatos estava tendo uma festa da filha dele. Alegou que o réu é usuário de drogas e que ele já foi internado.

A testemunha Fernanda em juízo afirmou que no dia dos fatos mandou o réu comprar cocaína para ela, mesmo não tendo proximidade com o réu.

Não resta dúvida de que o réu traficava, vez que os policiais presenciaram quando ele fugiu lançando ao solo as sacolas plásticas contendo as várias drogas.

Se realmente fosse mero usuário não sairia correndo com as sacolas repletas de drogas, ainda mais sendo que um dos indivíduos que fugiu o fez de moto, portanto, poderia facilmente levar as drogas. Em verdade era o réu o traficante e muito provavelmente o motoqueiro o usuário.

É de suma importância ressaltar que para a caracterização do tráfico é dispensável que os agentes estejam comercializando drogas, vez que são vários os núcleos do tipo do tráfico. Desta feita, se guardam, transportam ou acondicionam para fins de tráfico, caracterizado está o crime do artigo 33 "caput" da Lei 11.343/06.

Nesse sentido:

"Tóxicos - Tráfico - Circunstância em que "in casu" restou provada a mercancia da droga não só em face da natureza, da diversidade e da quantidade de entorpecentes apreendidos, mas, também, do modo como a cocaína, a maconha e o "crack" estavam embalados, prontos para a venda - Recurso não provido."(TJ/SP - AP. Crim - 99308031185400)

"Tóxicos - Tráfico - Art. 12, "caput", da Lei nº: 6.368/76 - Guarda de drogas destinadas ao consumo de terceiros - Suficiência - Delito cuja consumação não exige resultado, como a venda ou a efetiva entrega - Recursos dos réus improvidos, sendo parcialmente provido o apelo da acusação."(TJ/SP- AP. Crim 11658113900)

Passo a dosimetria da pena

Na primeira fase de aplicação da pena, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 05 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa no seu piso legal.

Na segunda fase de aplicação da pena, reconheço a reincidência (fls. 143) e aumento a pena em mais 1/6 chegando-se a pena de 05 anos e 10 meses de reclusão e ao pagamento de 583 dias multa no seu piso legal.

Na terceira fase de aplicação da pena deixo de reconhecer o benefício do art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, tendo em vista ser o réu reincidente.

O regime de cumprimento de pena será o inicial fechado, vez que, o réu é reincidente.

O réu respondeu o processo preso e assim deverá permanecer, pois como já mencionado trata-se de réu reincidente.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu MAXWEL GOMES FERREIRA como incurso no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06, a pena de 05 anos e 10 meses de reclusão no regime inicial fechado e ao pagamento de 683 dias multa no seu piso legal.

Determino a destruição das drogas.
Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Oportunamente, oficie-se o TRE
PIC

Cubatão, 02 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA